



المحكمة الابتدائية بصور (الدائرة العمالية) الموضوع : صحيفة دعوى افتتاحية

مقدمة من

(المدعي)

بدر بن مبارك بن راشد الفارسي

يمثله قانوناً: شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

العنوان: ولاية بوشر. غلا التجارية. بناية أبراج النهضة ٢. الطابق الثاني. مكتب رقم (٧). هاتف (٩٥٧٨٨٢٧٩).

في مواجهة

(المدعى عليها)

شركة بي اس أي مارين قلهات

العنوان: ولاية صور. مدائن صور. رقم الهاتف (٩٣٢١٦٣٨٨)

فضيلة القاضي رئيس هيئة المحكمة الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

بكل تقدير واحترام، ونيابة عن موكلنا المدعي بموجب سند الوكالة (مر) نقداً، نقدم لعدالة المحكمة الموقرة صحيفة دعوى افتتاحية، وفقاً لما يلي:

أولاً / قبول سماع الدعوى:

استنفذ المدعي كافة الطرق القانونية اللازمة التي قررتها المادة (١٠٧) من قانون العمل لقبول سماع الدعوى أمام المحاكم، حيث تقدم المدعي بشكوى عمالية مسجلة في دائرة تسوية منازعات العمل بالرقم المرجعي (REF2401040246)، وقد تعذرت التسوية الودية، مما حدا بوزارة العمل إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة.

ثانياً / الوقائع:

موكلنا المدعي عامل لدى شركة بي اس أي مارين قلهات بالمسمى الوظيفي مساعد قبطان بأجر إجمالي وقدره (١٠٠٠ ر.ع)، الشركة المدعى عليها تمارس أنشطة الأعمال البحرية وتحمل السجل التجاري رقم (١٢٠٤٦٩٣). تتلخص اشكالية العمال ومنهم المدعي، أنهم بحارة يعملون بالقرب من ميناء صورد داخل زوارق عائمة تستخدم لسحب السفن الكبيرة إلى الرصيف البحري ولاستخدامات متعددة كذلك، ويعملون بنظام المناوبة سبعة أيام عمل مقابل سبعة أيام إجازة إلا أن المدعي عليها تفرض عليهم أشكالا من العمل القسري والجبري في فترة عملهم وذلك

باحجازهم بعد ساعات العمل المقررة وفي فترات راحتهم داخل الزوارق ومنعهم من مغادرتها ، وممارسة أعمالهم لساعات متواصلة خلال الأيام السبع من عملهم داخل الزوارق قبل التمتع بإجازتهم .

ثالثا/ الأسانيد القانونية :

• تكييف ممارسات المدعى عليها:

قانون العمل العماني يحرم كافة أشكال العمل القسري والجبري في مادته الخامسة، كما أن السلطنة عضوفي منظمة العمل الدولية والأخيرة تشدد في تحريمها العمل الجبري والقسري، ورغم ذلك لا نجد تعريفا يستوعب بشكل دقيق لأشكاله، إلا أن منظمة العمل الدولية -والتي انضمت إليها السلطنة عام ١٩٩٤م بموجب المرسوم السلطاني رقم (٩٤/١٠) في ٩ يناير ١٩٩٤م - وضعت مؤشرات تستطيع بواسطتها تمييز أشكال العمل الجبري والقسري، ومن ضمن تلك المؤشرات والتي تنطبق على حالة العمال العاملين لدى المدعى عليها ومنهم المدعي : تقييد التحركات، وظروف العمل والعيش السيئة، والعمل الإضافي الزائد .

قانون العمل

٥

يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.

المدعى عليها وبحجة أن العمال بحارة تحت الطلب في ظل عملهم طوال سبعة أيام تجبرهم على البقاء داخل الزوارق، حتى في فترات الراحة؛ إذ يظلون محتجزين داخلها طوال أسبوع كامل رغم عملهم في الميناء وقرب اليابسة، وفترات الراحة التي تقررها أنظمة العمل لا يمكن أن تعتبر فترات للراحة حين لا تتوافر فيها سبل الراحة، إذا علمنا فقط وعن طريق البديهة أن تلك الزوارق التي يحتجزون العمال فيها طوال الأسبوع هي عبارة عن آلات سحب تستخدم لجر السفن الكبيرة إلى الموانئ وتلك الآلات تخرج أصواتا تختلط مع صوت الموج فضلا عن انعدام التوازن على سطحها؛ فهي تتحرك مع الأمواج بالأخص في حالات هيجان البحر في فصل الشتاء، وبما يعتري ذلك كله من أصوات المحركات والروائح المنبعثة منها

بشكل لا يطاق، فنكون بذلك أمام ظروف عمل وعيش سيئة وأمام تقييد للتحركات دون مبرر في مؤشرين من مؤشرات تمييز العمل القسري والجبري.

ظروف عمل وعيش سيئة : من المحتمل أن يتحمل ضحايا العمل الجبري ظروف العمل والعيش التي لا يقبلها العاملون بحرية. وقد يتم العمل في ظل ظروف تعمل على الانحطاط (وضيعة أو قذرة) أو ظروف خطيرة (صعبة أو خطيرة بدون معدات وقائية كافية)، وفي خرق خطير لقانون العمل. كما يمكن تعرض العاملين المجبرين لظروف معيشية دون المستوى، والتي حيكت للعيش في ظروف مكتظة غير صحية ودون الحفاظ على أي خصوصية.

مؤشرات ILO للعمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية

تقييد التحركات : إذا لم يكن العاملين أحراراً في الدخول والخروج من مباني العمل، ولا يخضعون لقيود معينة والتي تعتبر معقولة، فإن ذلك يمثل مؤشراً قوياً للعمل الجبري.

مؤشرات ILO للعمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية

نتيجة لوجود العمال على متن زوارق السحب صغيرة المساحة، فإنهم يقفون على اتصال مباشر بموقع العمل بل يظلون كذلك تحت أهبة الاستعداد دائماً لمواجهة أي ظرف طارئ، ولا ننسى أيضاً الظروف السابق بيانها والتي تتعلق ببيئة العمل، فلا يستطيعون الخلود إلى الراحة طوال أيام العمل في الأسبوع، فتكون ساعات العمل اليومية فعلياً وبشكل غير مبالغ فيه أربع وعشرين ساعة، ولأن ساعات العمل متواصلة طوال الأسبوع فإن العمال يعملون ما مقداره (١٦٨ ساعة متواصلة) قبل أن ينالون إجازتهم؛ فنكون بذلك أمام مؤشر من مؤشرات العمل القسري أو الإجباري وهو العمل الإضافي الزائد.

العمل الإضافي الزائد : قد يتم إلزام العاملين المجبرين بالعمل لساعات زائدة أو لأيام أكثر مما هو محدد في القانون المحلي أو الاتفاق الجماعي. وقد يحرمون من الاستراحة والإجازات، مما يجعلهم يقومون بالعمل في المناوبات والعمل في ساعات زملائهم المتغيبين أو ينتظرون الاتصال بهم على مدار ٢٤ ساعة في اليوم، ٧ أيام في الأسبوع.

مؤشرات ILO للعمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية

• التعويض عن ممارسات المدعى عليها:

مما سبق فإن المدعي يستحق تعويضا عن الإخلال التعاقدى الذي مارسه المدعى عليها مرارا وطوال فترة التعاقد حيث أنه من المقرر قضاء أن المسؤولية المدنية سواء كانت تقصيرية أو عقدية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا تتوافر المسؤولية العقدية إلا إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته على نحو ينتج عنه ضرر للمتعاقد الآخر، فقوام تلك المسؤولية هي الإخلال بالتزامات العقدية ومن ثم يشترط لقيام المسؤولية العقدية توافر ثلاث شروط :

أن يوجد عقد يربط بين المسئول والمضرور، وأن يكون هذا العقد صحيحا، أن يقع من الطرف المسئول إخلالا بأحد التزاماته الناشئة عن هذا العقد يرتب ضرر للطرف الآخر فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها لا تتوافر المسؤولية العقدية ولا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وما ثبت لعدالة المحكمة الموقرة في مواجهة المدعى عليها التي وإن استخدمت حقها بتشغيل عمالها في أنشطتها، إلا أنها تتعسف فيه، بالمخالفة لشروط العقد ونصوص القانون وذلك بتطبيق أنظمة للعمل ترقى للجبرية وينطبق عليها إحدى أوجه التعسف في استخدام الحق، وهي أنها تستهدف منفعة بطريقة تسبب بها أضرارا مادية ومعنوية بالغة على عمالها، وتلك الأضرار ترقى إلى العمل الجبري المحرم ، فنكون بذلك أمام خطأ تسببت به تسببا مباشرا ما رتب ضررا بالمدعي وهو ضرر مفترض ليس بحاجة إلى إثبات ليستحق التعويض عنه بحسب المادة (٥٩) من قانون المعاملات المدنية ، ولأن التعسف في استخدام الحق صورة من صور الإخلال بالمسؤولية المدنية والتي تم تقنينها قانونا ومتضمنة لعقود العمل ، فإن المدعي يستحق تعويضا بالقدر الذي سببته في الطلبات مستندا لنصوص القانون وبنود العقد.

قانون المعاملات المدنية

٥٩

يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع ويكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

٣ - إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر.

رابعاً/ الطلبات :

■ نلتمس من عدالة المحكمة الحكم للمدعي بالطلبات التالية:

- ١- إلزام المدعى عليها بالسماح للعامل بمغادرة موقع العمل بعد الانتهاء من ساعات العمل المقررة .
- ٢- التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية عن أشكال العمل القسري والجبري التي تعرض لها المدعي طوال عمله لدى المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ر.ع) عشرين ألف ريال عماني .
- ٣- مصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ألف ريال عماني .

وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير،،،

المحامي/ قيس بن سالم بن عامر الراشدي

الجُرَادِي وَقَيْسُ الرَّاشِدِي
شركة مدنية للمحاماة
Al Jaradi & Qais Al Rashdi





مرفق (١)

سند الوكالة

التاريخ: ١٤٤٥/٨/٢٩

الموافق: ٢٠٢٤/٣/١٠

تاريخ إنتهاء الوكالة

٢٠٢٩/٣/٩

سلطنة عمان
المجلس الأعلى للقضاء

وكالة محاماة

دائرة الكاتب بالعدل

٢٤٤٧.١١١١.٤٥

الطرف الأول	بدر بن مبارك بن راشد الفارسي	الجنسية	عمان	الرقم المدني	2388826
الصفة	بصفته الشخصية				
الوكيل	الجرادي وقيس الراشدي للمحاماة الاستشارات القانونية				
المحامي					
١	قيس بن سالم بن عامر الراشدي	درجة التقاضي	الرقم المدني		
٢	أفنان بنت محمد بن عبدالله بن صالح الفارسية	استئناف	10129185		
٣	اينار بنت صالح بن هلال الخليفة	ابتدائي	9456168		
٤	أيمن بن صالح بن حمد العامري	ابتدائي	10590429		
٥	لطيفة بنت هلال بن حمود السريية	ابتدائي	8845928		
٦	محمد بن حمود بن محمد بن سالم الجرادي	ابتدائي	24356299		
٧	آية بنت حميد بن علي بن محمد الزعيرة	ابتدائي	10836178		
٨	عمار بن صالح بن جمعه بن سالم البويقي	تحت التمرين	13561936		
		تحت التمرين	15033002		

حضر الطرف الأول بصفته المذكورة وبأهليته المعتمدة وأقام الوكيل المذكور مقام نفسه ونائباً عنه في الحضور عنه مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا والدعاوى وذلك أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحاكمة القضاء العسكري والمحاكمة العليا ولجان التوفيق والمصالحة والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودوائر الكتاب بالعدل وهيئة حماية المستهلك وجهات التحقيق الجزائي والإداري واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي و رفع الدعاوى وتقديم المذكرات والمستندات والمحرمات والطلبات وتقديم الأدلة والدفع والدفاع والإسقاط ومنح الآجال للوفاء بالحقوق والإبراء والإنكار والطعن بالتزوير وطلب تعيين الخبراء واختيارهم والحضور أمامهم وردهم والاطلاع على ملف القضية وتقارير الخبراء والأوراق القضائية والتدخل أو إدخال آخرين أو الانضمام في أي دعوى وإقامة الدعوى المقابلة والتنازل عنها وإقامة البيّنات والتصديق عليها والاعتراض على بيّنات الخصوم وطلب توجيه اليمين بأنواعها وقبولها وردّها وطلب الحبس والرجوع عنه وطلب المنع من السفر واستئناف الأحكام والطعن أمام المحكمة العليا والتظلم من القرارات المحكمين والحضور أمامهم وتسليم تقاريرهم والتنازل عن الحقوق والأحكام كلياً أو جزئياً والصالح وطلب إحضار الشهود ومناقشتهم وتسليم الأحكام وطلب وضع الصيغة التنفيذية واتخاذ إجراءات التنفيذ وقبض ما يحكم به من حقوق . وله في سبيل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالدعوى أو الدعاوى لدى كافة الجهات المختصة وتقديم المستندات ودفع الرسوم والكفالات واستردادها وقبض الأمانات وتسليم الوثائق والتوقيع نيابة عنه وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وعزلهم ويسري العمل بهذه الوكالة داخل سلطنة عمان حتى تاريخ ٢٠٢٩/٣/٩.

بعد التثبت من شخصية وأهلية وصفة ذوي الشأن تم التأكد من إمامهم بمضمون المحرر وعليه وقعوا.

الكاتب بالعدل / حمود بن نص بن راشد المخيني

164140

الورقة الأولى : ١ من ١

تم إستيفاء الرسم

إلكترونياً برقم الإيصال: 1396

تم إنجاز المعاملة إلكترونياً و للتأكد من صحة المحرر يمكنك مسح (QR)

